

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4117/2534

ธนาคาร แหลม ทอง จำกัด
เจ้าหนี้
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ศ รี มิตร
จำกัด

โจทก์
โจทก์

โจทก์
จำเลย

นาย วิทยา เหล่าเศรษฐกุล

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 91

ป.พ.พ. มาตรา 112, มาตรา 115, มาตรา 354, มาตรา 797, มาตรา 798, มาตรา
820

สัญญาซื้อขายลดเช็คเป็นสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดแบบไว้เมื่อมีการทำกันขึ้นจริง เพียงแต่ลงชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาเพียงฝ่ายเดียวก็เป็นการเพียงพอแล้ว ดังนั้นสัญญาซื้อขายลดตั๋วเงินที่บริษัทเจ้าหนี้ทำไว้กับบริษัท พ. แม้จะมีชื่อกรรมการบริษัทเจ้าหนี้ผู้ซื้อลดตั๋วเงินเพียงคนเดียวก็มีผลผูกพันบริษัทพ. ผู้ขายลดตั๋วเงินนั้น บริษัท พ.มอบอำนาจให้นางด. ลงนามร่วมกับการกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง ในสามคน มีนาย ข. นาย ธ.นายถ. ในเอกสารขายลดเช็คของบริษัท พ. ได้ ดังนั้นเป็นการตั้งตัวแทนเพื่อการขายลดตั๋วเงิน เมื่อกรรมการคนหนึ่งของบริษัท พ. ได้ลงลายมือชื่อร่วมกับนาง ด. ในการเสนอขายลดตั๋วเงินกับบริษัทเจ้าหนี้ การกระทำของตัวแทนจึงมีผลผูกพันบริษัท พ.ซึ่งเป็นตัวการ.

คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ไว้เด็ดขาดเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามหนังสือคำประกันจำนวน 5,390,342 บาทจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นัดบรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้ว มีนายวิทยา ลูกหนี้โต้แย้ง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จำนวน 5,386,026.76 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 130(8) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยมีเงื่อนไข...

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ลูกหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ลูกหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นจะต้องวินิจฉัยว่าลูกหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันสัญญาซื้อขายลดตัวเงินกับเจ้าหนี้จะต้องรับผิดชอบในหนี้ที่บริษัท พี.ที.ไอ จำกัด ขายลดตัวเงินไว้กับเจ้าหนี้หรือไม่ปัญหาจะต้องวินิจฉัยประการแรกมีว่า การที่กรรมการบริษัทเจ้าหนี้เพียงคนเดียวลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายลดตัวเงินนั้นจะทำให้สัญญาดังกล่าวไม่สมบูรณ์หรือไม่ เห็นว่า สัญญาซื้อขายลดเช็คเป็นสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดแบบไว้ ฉะนั้นสัญญาซื้อขายลดตัวเงินที่ทำกันขึ้นจริงเพียงแต่ลงชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาเพียงฝ่ายเดียวก็เป็นการเพียงพอแล้ว ส่วนการที่

กรรมการฝ่ายบริษัทเจ้าหนี้จะลงชื่อในฐานะผู้รับซื้อตัวเงินหรือไม่หรือลงชื่อไม่ครบถ้วนก็ทำให้สัญญาซื้อขายลดตัวเงินไม่สมบูรณ์แต่ประการใดไม่สัญญาซื้อขายลดตัวเงินที่เจ้าหนี้ทำไว้กับบริษัท พี.ที.ไอ จำกัดตามเอกสารหมายเลข จ.3 และ จ.11 แม้จะมีชื่อกรรมการบริษัทเจ้าหนี้ผู้ซื้อลดตัวเงินเพียงคนเดียวก็มีผลผูกพันบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัดผู้ขายลดตัวเงิน

ปัญหาต่อไปมีว่า การที่กรรมการบริษัท พี.ที.ไอ จำกัดผู้เดียวลงลายมือชื่อร่วมกับนางดวงเดือน ปริชาณุวัฒนศิริเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด มิใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในการเสนอขายลดตัวเงินตามเอกสารหมายเลข จ.29/1 ถึง 3 และ จ.31/1 ถึง 3 มีผลผูกพันบริษัท พี.ที.ไอ จำกัด หรือไม่เจ้าหนี้นำสืบว่าบริษัท พี.ที.ไอ จำกัด ได้มีหนังสือถึงเจ้าหนี้แจ้งให้ทราบว่า บริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด มอบอำนาจให้นางดวงเดือนลงนามร่วมกับกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง ในสามคนมีนายชวน คุณสมิทธิชัย ฤทธิชัย นายฤกษ์ชัย โกมลเกษรรัช ในเอกสารขายลดเช็คของบริษัท พี.ที.ไอ จำกัด ได้ หนังสือดังกล่าวได้แนบรายงานการประชุมกรรมการบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ครั้งที่ 9/2527 มาด้วยปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.65 เอกสารดังกล่าวแสดงว่ากรรมการบริษัทพี.ที.ไอ จำกัด มอบอำนาจให้นางดวงเดือนลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการขายลดตัวเงินกับเจ้าหนี้ได้ จึงเป็นการตั้งตัวแทนเพื่อการขายลดตัวเงินกับเจ้าหนี้ มีผลผูกพันบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ที่ลูกหนี้อ้างว่าเอกสารซื้อขายลดตัวเงินไม่ได้ลงชื่อกรรมการสองนายจึงขัดต่อกฎหมายไม่ผูกพันบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด นั้น เห็นว่ากรรมการมีอำนาจอย่างไรย่อมเป็นไปตามข้อบังคับแต่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายหาได้ห้ามมิให้บริษัทตั้งตัวแทนเพื่อกิจการของบริษัทได้อย่างไรอย่างหนึ่งไม่ การตั้งนางดวงเดือนกับกรรมการคนใดคนหนึ่งทำการขายลดตัวเงินให้กับเจ้าหนี้จึงไม่ขัดต่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ได้ และผูกพันบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ซึ่งเป็นตัวการ

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สวิน อักษรายุธ-เพ็ง เพ็งนิติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>